

한국수자원공사 상임감사위원

시정요구(금액)·통보

제 목 원인자부담금 청구에 관한 사항

소 관 부 서 ○○○지사

조 치 부 서 <<<<처, ○○○지사

내 용

1. 업무 개요

○○○지사는 용수전용댐과 광역·공업용수도 시설을 관리하고 있으며, 최근 타공사로 인해 발생한 관로 손괴사고에 대해 「수도법」, 「수도시설운영관리규정」 등에 따라 원인자부담금을 산정하여 고지하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「수도법」 제71조(원인자부담금)에 따라 수도사업자는 수도시설을 손괴하는 행위를 한 자에게 그 수도공사·수도시설의 유지나 손괴 예방을 위하여 필요한 비용의 전부 또는 일부를 부담하게 할 수 있다.

「수도법 시행령」 제65조(원인자부담금) 제4항에 따르면, 수도시설을 손괴하는 사업이나 행위를 한 자에게 원인자부담금을 부담하게 하려면 수도시설의 수선과 유지에 관한 비용이나 손괴 예방을 위한 시설의 설치에 필요한 비용을 산

출하여 부담금을 낼 자에게 알려야 하며, 이에 따른 원인자부담금은 수도시설의 손괴 등으로 인하여 새거나 사용할 수 없게 된 수도물의 요금에 상당하는 금액, 시설물의 원상복구에 드는 공사비, 수도시설의 세척 등으로 인하여 사용할 수 없게 된 수도물의 요금에 상당하는 금액, 급수차 사용경비, 도로복구비, 복구작업에 동원된 차량 및 직원의 경비, 그 밖에 홍보에 든 경비 등을 합산한 금액으로 한다.

이에 대한 구체적인 산정방법은 K-water 「수도시설운영관리규정」 제14조(수도사고 등 위기관리) 제7항, 같은 규정 별표6(원인자부담금 청구항목별 세부산출방법)에 따라 명시하고 있다.

따라서, ○○○지사는 수도시설을 손괴한 행위를 한 자에게 「수도법」 등에 따라 수도시설 손괴로 인한 수도물 요금에 상당하는 금액과 복구비, 급수차 사용경비, 차량·직원경비 및 기타 경비 등을 합산한 금액을 산출하여 알렸어야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그러나 최근 3년 이내 ○○○지사에서 발생한 수도사고 중 타공사로 인한 손괴 2건에 대해 원인자부담금 산출내역을 확인한 결과, 누수물량, 차량/직원경비, 기타 경비를 포함한 금액을 산출하여 부과하였어야 하나, 누수물량에 대해서만 산정하여 청구하고 그 외 경비(**,***,***원)는 산정하여 부과하지 않았다.

관계부서 의견

① ○○○지사는 감사 결과를 수용하며 누락된 원인자부담금을 적정 청구하고

향후 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

② <<<<처는 감사 결과를 수용하며 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

① ○○○지사장은 수도법 및 관련 규정에 따라 수도시설 손괴사고의 원인자부담금을 재검토하여 누락된 금액을 청구하시기 바랍니다. (시정요구(금액))

② <<<<처장은 유사사례가 발생하지 않고 손괴사고로 인한 원인자부담금이 적정하게 청구될 수 있도록 필요한 조치를 이행하시기 바랍니다. (통보)

③ ○○○지사장은 향후 타공사로 인한 손괴사고 발생 시 관련 법 및 규정을 준수하여 원인자부담금 청구를 철저히하시기 바랍니다. (통보)